



البروتوكول المتعلق
بتعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية
للعدل وحقوق الإنسان

البروتوكول المتعلق بتعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية
للعدل وحقوق الإنسان

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، الأطراف في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛

إذ تذكّر بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المعتمد في 11 يوليو 2000 في لومي، (توجو)، وبالخصوص الالتزام بحل خلافاتها بالطرق السلمية؛

وإذ تذكّر أيضا بأحكام البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والنظام الأساسي الملحق به ، المعتمد في 1 يوليو 2008 في شرم الشيخ، (مصر)؛

وإذ تعترف بان بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان قد دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الإفريقي في محكمة واحدة؛

وإذ تأخذ في الاعتبار التزامها بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان؛

وإذ تعترف أيضا بجهود ومساهمة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سبيل حماية حقوق الإنسان والشعوب منذ انطلاقتها في 1987؛

وإذ تأخذ في الحسبان التوسع المتواصل للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمساهمة التي قدمتها في حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة وكذا التقدم المحرز نحو إنشاء المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب؛



وإذ تأخذ في الحسبان أيضا العلاقة التكاملية بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك خليفتهما، المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب؛

وإذ تذكر أيضا بالتزامها بحق الاتحاد في التدخل في دولة عضو، طبقا لقرار المؤتمر، وفي بعض الحالات الخطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك في حالة التهديد الخطير للنظام الشرعي، وذلك من أجل استعادة السلام والاستقرار في الدولة العضو في الاتحاد بتوصية من مجلس السلم والأمن؛
وإذ تؤكد مجدداً احترامها للمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك الحكم الرشيد؛

وإذ تؤكد من جديد أيضا احترامها لقدسية حياة الإنسان، وإدانة ورفض الإفلات من العقاب والاعتقالات السياسية، والإرهاب والأنشطة التحريضية والتغييرات غير الدستورية للحكومات؛ وأفعال العدوان؛

وإذ تؤكد كذلك التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب طبقا لأحكام المادة 4(ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛

وإذ تعترف بالدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب في تقوية التزام الاتحاد الأفريقي بتعزيز السلام الدائم والأمن والاستقرار في القارة وكذلك بتعزيز العدل وحقوق الإنسان والشعوب كأحد جوانب الجهود التي تبذلها من أجل النهوض بأهداف التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتنمية القارة بغية تحقيق الهدف النهائي وهو الولايات المتحدة الأفريقية؛

وإذ تذكر أيضا بالمقرر (XII) ASSEMBLY/AU/DEC.213 المعتمد من قبل الدورة العادية الثانية عشرة للمؤتمر المنعقدة في 3 فبراير 2009 في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، والمتعلق بتنفيذ مقرر المؤتمر بشأن إساءة استعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية؛



وإذ تذكر أيضا بالمقرر ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII) المعتمد من قبل الدورة العادية الثالثة عشرة للمؤتمر في 3 يوليو 2009، في سرت، ليبيا ، والمتعلق بتحويل مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى سلطة الاتحاد الأفريقي؛

وإذ تعترف أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل الأدوات القانونية لأجهزة الاتحاد الأفريقي الرئيسية على ضوء مقررات المؤتمر سالفة الذكر؛

وإذ تعرب عن قناعتها أن البروتوكول الحالي سيكمل الأجهزة والمؤسسات الوطنية والقارية والدولية الأخرى بهدف منع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والشعوب تطبيقا لنص المادة 58 من الميثاق وضمان العقوبات اللازمة حيثما حدثت ؛

اتفقت على اعتماد التعديلات الحالية على البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والنظام الأساسي الملحق به ، وذلك كما يلي:

الفصل الأول

في الفصل الأول من البروتوكول (دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي)، يحذف تماما العنوان الحالي، والمواد وأحكامها وتعوض بما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

التعريفات

لغرض هذا البروتوكول:

يقصد بكلمة "الاتحاد": الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛



يقصد بكلمة "البروتوكول": البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان؛

يقصد بعبارة "دولة عضو": كل دولة عضو في الاتحاد؛

يقصد بكلمة "رئيس المؤتمر": رئيس المؤتمر؛

يقصد بكلمة "رئيس المحكمة": رئيس المحكمة؛

يقصد بكلمة "مؤتمر": مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛

"محكمة واحدة" لها نفس المعنى لكلمة "المحكمة"؛

يقصد بكلمة "المحكمة": المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب؛

يقصد بكلمة "مفوضية": مفوضية الاتحاد الأفريقي؛

يقصد بكلمة "الميثاق" الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

يقصد بعبارة "نائب الرئيس": نائب رئيس المحكمة؛

يقصد بعبارة "النظام الأساسي" هذا النظام الأساسي.

المادة 2

أجهزة المحكمة

تتكون المحكمة من الأجهزة التالية :

1. الرئاسة؛
2. مكتب المدعي العام؛
3. سجل المحكمة.
4. مكتب الدفاع

المادة 3



الولاية القضائية للمحكمة

1. للمحكمة اختصاص أصلي واستثنائي يشمل اختصاصا جنائيا دوليا ،تمارسه وفقا لأحكام النظام الأساسي المرفق .
2. تختص المحكمة بالنظر في القضايا والطعون الأخرى التي تحال إليها بموجب أية اتفاقيات أخرى تكون الدول الأعضاء أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية أو المنظمات الدولية الأخرى المعترف بها من طرف الاتحاد الإفريقي قد أبرمتها فيما بينها أو مع الاتحاد .

المادة 4

العلاقة بين المحكمة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
تكمّل المحكمة وفقا للميثاق وهذا البروتوكول الولاية الوقائية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

الفصل الثاني

الأحكام الانتقالية

المادة 5

ولاية قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

في المادة 4 (ولاية قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)، تستبدل المادة الموجودة بما في ذلك عنوانها، وتستبدل بما يلي:

المادة 4



ولاية قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

1. تنتهي ولاية قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فور دخول البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان حيز التنفيذ.

2. مع مراعاة أحكام الفقرة 1 يظل قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مناصبهم الى حين تأدية قضاة المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب لليمين.

المادة 6

القضايا العالقة

1- عند دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، كل قضية متعلقة بدولة ما تم نشرها أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، إن دخلت حيز العمل، يتواصل نشرها أمام القسم المختص في المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب طبقاً للقواعد التي يمكن للمحكمة أن تعتمد عليها.

المادة 6 مكرر

الاختصاص المؤقت

عند دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تختص هذه المحكمة بممارسة الولاية القضائية التي سبق لدولة عضو أن قبلتها بالنسبة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، إلى أن تصادق الدولة العضو المعنية على هذا البروتوكول.

المادة 7



سجل المحكمة

1. يظل كاتب المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في منصبه حتى تعيين الكاتب الجديد للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب.
2. يتم إدماج عملي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سجل المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب حتى نهاية عقود عملهم الجارية.

الفصل الثالث

الأحكام النهائية

المادة 8

المصطلحات

1. في البروتوكول والنظام الأساسي، تحذف عبارة "المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان" حيثما وجدت وتستبدل بعبارة "المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب".

المادة 9

التوقيع والتصديق والانضمام

1. يفتَحُ هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي طبقاً لإجراءاتها الدستورية الخاصة.
2. تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به لدى رئيس المفوضية .
3. يجوز لأي دولة عضو، عند التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو الانضمام، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تصدر إعلاناً تقبل بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي القضايا المنصوص عليها في المادة 30 (و)،



المادة 10

سلطة الإيداع

1. يودع هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به، المحررين في أربعة (4) نصوص أصلية بالعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وكلها متساوية الحجية، لدى رئيس المفوضية الذي يرسل نسخة مصدقة طبق الأصل منهما إلى حكومة كل دولة عضو.
2. يبلغ رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بتاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام، وعند دخول البروتوكول حيز التنفيذ يسجله لدى أمانة الأمم المتحدة.

المادة 11

الدخول حيز التنفيذ

1. يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق من قبل خمس عشرة (15) دولة عضوا.
2. يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به حيز التنفيذ تجاه كل دولة عضو تتضمن إليه لاحقا، في تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه.
3. يبلغ رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بدخول البروتوكول الحالي حيز التنفيذ.

المادة 12

التعديلات

1. يجوز تعديل هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به إذا ما تقدمت دولة طرف بطلب مكتوب لهذا الغرض إلى رئيس المفوضية. للمؤتمر أن يعتمد بالأغلبية



- البسيطة مشروع التعديل بعد إبلاغ جميع الدول الأطراف في البروتوكول الحالي بذلك قانونا وبعد أن تبدي المحكمة رأيها حول التعديل.
2. للمحكمة أن تقترح تعديلات تراها ضرورية على البروتوكول الحالي أو النظام الأساسي الملحق به من خلال رئيس المفوضية .
3. تدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تكون قد قبلتها بعد ثلاثين (30) يوما من تلقي رئيس المفوضية إخطارا بهذا القبول.
- اعتمد من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقدة بملايو، غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014



ملحق

النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب

المادة 1

التعريفات

1. في المادة 1 من النظام الأساسي (التعريفات)، حذف الكلمات التالية من الديباجة

"ما لم يتم النص على خلاف ذلك يقصد بـ "

2. إدراج الكلمات التالية والتعريفات الخاصة بها:

تعني كلمة رئيس المفوضية: "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؛

تعني كلمة "الرئيس": رئيس المحكمة ما لم يتم النص على خلاف ذلك؛

تعني كلمة "شخص": الشخص المادي والمعنوي؛

تعني كلمة "طفل": كل شخص يبلغ من العمر أقل من 18 سنة؛

تعني كلمة "فرع": فرع الشؤون العامة أو حقوق الإنسان والشعوب أو القانون الجنائي الدولي للمحكمة؛

تعني كلمة " المحكمة بكامل عضويتها " :اجتماع الأقسام الثلاثة للمحكمة مع بعض في جلسة عامة؛

تعني كلمة "المحكمة": المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب؛

تعني عبارة "نائب الرئيس": نائب رئيس المحكمة؛

تعني عبارة "النظام الأساسي": النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب.



المادة 2

تشكيل المحكمة

في المادة 3 من النظام الأساسي (تشكيل المحكمة)، إضافة فقرة جديدة 4

4- يضمن المؤتمر احترام تمثيل الجنسين لدى المحكمة بشكل منصف.

المادة 3

مؤهلات القضاة

تستبدل المادة 4 من النظام الأساسي (مؤهلات القضاة) بما يلي:
تتألف المحكمة من قضاة محايدين ومستقلين ينتخبون من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الذين لديهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية في دولهم، أو من بين المستشارين أو القانونيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال القانون الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي".

المادة 4

قائمة المرشحين

تستبدل المادة 6 (قائمة المرشحين) بما يلي:
1. لغرض الانتخاب، يقوم رئيس المفوضية بإعداد ثلاث (3) قوائم حسب الترتيب الأبجدي للمرشحين على النحو التالي:
(1) قائمة "ألف" تتضمن أسماء المرشحين الذين لهم كفاءة وتجربة معترف بهما في مجال القانون الدولي؛



- (2) قائمة "باء" تتضمن أسماء المرشحين الذين لهم كفاءة وتجربة معترف بهما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
- (3) قائمة "جيم" تتضمن أسماء المرشحين الذين لهم كفاءة وتجربة معترف بهما في مجال القانون الدولي الجنائي.
2. يتعين على الدول الأطراف التي تقدم مرشحين يملكون الكفاءات المطلوبة بخصوص القوائم الثلاث (3) اختيار القائمة التي يمكن أن تحوي أسماء مرشحين.
3. خلال الانتخاب الأولي، يتم انتخاب خمسة (5) قضاة كل من بين مرشحي القائمتين من "ألف" و "باء" و ستة (6) قضاة من بين مرشحي القائمة "جيم".
4. يبلغ أو رئيس المفوضية الدول الأعضاء بهذه القوائم قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من انعقاد الدورة العادية للمؤتمر أو المجلس التي يتم خلالها إجراء الانتخابات.

المادة 5

مدة الولاية

- تستبدل المادة 8 (مدة الولاية) بما يلي:
1. "يتم انتخاب القضاة لولاية واحدة غير قابلة للتجديد مدتها تسع (9) سنوات. تنتهي مدة ولاية خمسة (5) قضاة، منتخبين خلال الانتخاب الأول بعد ثلاث (3) سنوات وتنتهي مدة ولاية خمسة (5) قضاة آخرين بعد ست (6) سنوات.
2. تسحب أسماء القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بعد الفترة الأولية المحددة بثلاث (3) سنوات وست (6) سنوات من خلال عملية قرعة يقوم بها رئيس المؤتمر أو رئيس المجلس التنفيذي مباشرة بعد عملية الانتخاب الأولى.
3. القاضي المنتخب في محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته، ينهي فترة ولاية سلفه.
4. يمارس جميع القضاة، ما عدا الرئيس ونائب الرئيس، مهامهم بالدوام الجزئي.



5. يقرر المؤتمر بناءا على توصية المحكمة الفترة التي يجب فيها على جميع القضاة ممارسة مهامهم بالدوام الكامل".

المادة 6

هيكل المحكمة

تستبدل المادة 16 من النظام الأساسي (فروع المحكمة) بما يلي:

"المادة 16

هيكل المحكمة

- 1- تتشكل المحكمة من ثلاثة (3) فروع: فرع الشؤون العامة، وفرع حقوق الإنسان والشعوب، وفرع القانون الدولي الجنائي.
- 2- يتكون فرع القانون الدولي الجنائي للمحكمة من ثلاثة (3) غرف: الغرفة التمهيدية و الغرفة الابتدائية وغرفة الاستئناف.
- 2- يتم تحديد إجراءات تعيين القضاة في الفروع والغرف من قبل المحكمة طبقا لنظامها الداخلي.

المادة 7

إحالة القضايا إلى فروع المحكمة

تستبدل المادة 17 من النظام الأساسي (توزيع القضايا على الفروع) بما يلي:

المادة 17



إحالة القضايا إلى فروع المحكمة

1. يختص فرع الشؤون العامة بجميع القضايا المرفوعة بموجب المادة 28 من النظام الأساسي، باستثناء القضايا المحالة إلى فرع حقوق الإنسان والشعوب أو فرع القانون الدولي الجنائي مثلما هو مبين في هذه المادة .
2. يختص فرع حقوق الإنسان والشعوب بجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب.
3. يختص فرع القانون الدولي الجنائي بجميع القضايا المتعلقة بالجرائم المحددة في هذا النظام الأساسي.

المادة 8

الاستئناف وإعادة النظر

تستبدل المادة 18 (الإحالة إلى المحكمة في جلستها العامة) بما يلي:

المادة 18

الاستئناف وإعادة النظر

- 1- في حالة فرع الشؤون العامة وفرع حقوق الإنسان والشعوب فإن مراجعة الحكم يجب أن تتم وفقاً لاحكام المادة 48.
- 2- في حالة فرع القانون الدولي الجنائي ، يجوز الطعن في قرار الغرفة التمهيدية أو الغرفة الابتدائية من قبل المدعي العام أو المتهم بناءً على الأسس التالية:
 - أ- خطأ إجرائي.
 - ب- الخطأ في تطبيق القانون.
 - ج- خطأ مادي.
- 3- يجوز الطعن ضد قرار بشأن الاختصاص أو المقبولية لقضية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة.



4-لداثرة الاستئناف ان تؤكد، او تعدل أوتعيد النظر في القرار المطعون فيه. ويعتبر قرارها نهائيا .

المادة 9

غرف المحكمة

تستبدل المادة 19 من النظام الأساسي (الغرف) بما يلي:

غرف المحكمة

1. لفرع الشؤون العامة وفرع حقوق الإنسان والشعوب أو فرع القانون الدولي الجنائي ، أن يشكل، في أي وقت، غرفة أو أكثر. طبقا للنظام الداخلي للمحكمة .
2. يعتبر القرار الصادر عن أي غرفة، قرارا صادرا عن المحكمة.

المادة 9 مكرر

سلطات واختصاصات غرف فرع القانون الدولي الجنائي

تضاف بعد المادة 19 (الغرف) من النظام الأساسي ما يلي "المادة 19 مكرر:"

"المادة 19 مكرر

سلطات واختصاصات غرف فرع القانون الدولي الجنائي

1-تمارس الغرفة التمهيدية الوظائف المنصوص عليها في المادة 46(هـ) من هذا النظام الأساسي.

2-، للغرفة التمهيدية إضافة الى ذلك، أن تقوم أيضا، بناءً على طلب المدعي العام، بإصدار مثل هذه الأوامر أو أوامر القبض، حسبما يكون مطلوباً للتحقيق أو المقاضاة.



3- للغرفة التمهيدية أن تصدر مثل هذه الأوامر حسب ما يلزم لتوفير الحماية والخصوصية للشهود والضحايا، وتقديم الأدلة وحماية الأشخاص المقبوض عليهم.

4- تقوم الغرفة الابتدائية بمحاكمة الأشخاص المتهمين وفقا لهذا النظام الأساسي ولائحة المحكمة.

5- تتلقى الغرفة الابتدائية وتفصل في الاستئناف من الغرفة التمهيدية وفقا للمادة 18 من هذا النظام الأساسي.

6- تتلقى غرفة الاستئناف وتفصل في الطعن من الغرفة الابتدائية وفقا للمادة 18 من هذا النظام الأساسي .

المادة 10

النصاب القانوني

تستبدل المادة 21 من النظام الأساسي (النصاب القانوني) بما يلي :

- 1- يتكون النصاب القانوني لفرع الشؤون العامة من ثلاثة (3) قضاة.
- 2- يتكون النصاب القانوني لفرع حقوق الإنسان والشعوب من ثلاثة (3) قضاة.
- 3- يتكون النصاب القانوني للغرفة التمهيدية بفرع القانون الدولي الجنائي للمحكمة من قاض واحد (1) .
- 4- يتكون النصاب القانوني للغرفة الابتدائية و بفرع القانون الدولي الجنائي للمحكمة من ثلاثة (3) قضاة .



5- يتكون النصاب القانوني لغرفة الاستئناف لفرع القانون الدولي الجنائي من خمسة (5) قضاة.

المادة 11

الرئاسة ونيابة الرئاسة

1. تستبدل المادة 22 (الرئاسة نيابة الرئاسة وكتابة الضبط)، بما يلي:

"المادة 22

الرئاسة ونيابة الرئاسة

1. تنتخب المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها، خلال دورتها العادية الأولى بعد انتخاب القضاة، رئيسها ونائبه ؛
2. يمارس الرئيس ونائب الرئيس مهامهما لمدة سنتين (2)، ويجوز إعادة انتخابهما مرة واحدة.
3. يعين الرئيس ونائب الرئيس، القضاة في فروع المحكمة بالتشاور مع أعضاء المحكمة، طبقاً للنظام الداخلي.
4. يتراأس الرئيس جميع جلسات المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها. و في حالة تعذر وجود الرئيس خلال الجلسات فتدار تلك الجلسات من طرف نائب الرئيس.
- 5- يقيم الرئيس ونائب الرئيس في مقر المحكمة.

المادة 12

الرئاسة ونيابة الرئاسة

إدراج مادتين جديدتين 22أ و 22ب بعد المادة 22 (الرئاسة ونيابة الرئاسة) كما يلي:

المادة 22أ



مكتب المدعي العام

- 1- يتألف مكتب المدعي العام من المدعي العام ونائبيه للمدعي العام .
- 2- ينتخب المدعي العام ونائبي المدعي العام من طرف المؤتمر من بين المرشحين الذين يجب أن يكونوا من رعايا الدول الأطراف الذين ترشحهم "الدول الأطراف".
- 3- يعمل المدعي العام لولاية واحدة غير قابلة للتجديد مدتها سبع (7) سنوات .
- 4- يعمل نائبي المدعي العام لولاية مدتها أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- 5- يجب أن يحظى المدعي العام ونائبيه بتقدير معنوي عال، وأن يكونوا على أعلى قدر من الكفاءة المهنية والتجربة الواسعة في التحقيقات والملاحقات والمحاكمات في القضايا الجنائية.
- 6- يكون مكتب المدعي العام مسؤولاً عن التحقيق وممارسة الملاحقة القضائية الخاصة بالجرائم المحددة في هذا النظام الأساسي . يتصرف المدعي العام بكل استقلالية باعتباره جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة. وعليه أن لا يطلب أو يتلقى تعليمات من أي دولة طرف أو أي مصدر آخر.
- 7- لمكتب المدعي العام الحق في استجواب المتهمين والضحايا والشهود و جمع الأدلة وكذلك سلطة التحقيق في عين المكان.
- 8- يساعد المدعي العام ، حسب الضرورة، موظفون آخرون من أجل أداء المهام المنوطة بمكتب المدعي العام بكل كفاءة وفعالية .
- 9- يعين المدعي العام موظفي مكتب المدعي العام وفقاً لنظم ولوائح العاملين في الاتحاد الإفريقي .
- 10- يحدد المؤتمر أجور وشروط خدمة المدعي العام ونائبيه بناءً على توصية المحكمة عن طريق المجلس التنفيذي.

المادة 22 ب

قلم كتاب المحكمة

- 1- يتألف قلم كتاب المحكمة من مسجل و ثلاثة مسجلين مساعدين .
- 2- تعين المحكمة المسجل والمسجلين المساعدين وفقاً لنظم ولوائح العاملين في الاتحاد الإفريقي .



- 3- يعمل المسجل لولاية واحدة غير قابلة للتجديد مدتها سبعة (7) سنوات .
 4- يعمل المسجلين المساعدين لولاية مدتها أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

5- يتولى المسجل رئاسة قلم كتاب المحكمة تحت إشراف الرئيس ، ويكون مسؤولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة. يعتبر المسجل هو الموظف الإداري الرئيسي، والمحاسب للمحكمة. وعليه أن يتأكد من حسن الإمساك بدفتر الحسابات طبقاً للوائح والنظم المالية للاتحاد الأفريقي.

6- يكون المسجل والمسجلين المساعدين من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة وعلى درجة عالية من الكفاءة المهنية ويجب أن يتمتعوا بخبرة عملية كبيرة في التسيير.

7- يساعد مسجل المحكمة موظفون آخرون، حسب الضرورة اللازمة لأداء مهام المحكمة بفعالية وكفاءة .

8- تقوم المحكمة بتعيين موظفي قلم كتاب المحكمة طبقاً لنظم ولوائح العاملين في الاتحاد الأفريقي.

9- ينشئ المسجل داخل قلم كتاب المحكمة :

أ. وحدة للضحايا والشهود التي تتخذ، على النحو المناسب وبالتشاور مع المحكمة ومكتب المدعي العام ، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية ، والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب ادلاء الشهود بشهاداتهم . وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية.

ب. وحدة إدارة الاحتجاز، والتي ستقوم بإدارة ظروف احتجاز المشتبه بهم والأشخاص المتهمين.



10- يحدد المؤتمر بناءً على اقتراح المحكمة، عن طريق المجلس التنفيذي مرتبات وشروط خدمة المسجل والمسجلين المساعدين وغيرهم من موظفي قلم كتاب المحكمة.

المادة 22 ج مكتب الدفاع

1. يجب على المحكمة أن تقوم بإنشاء وصيانة وتطوير مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المشتبه بهم والاشخاص المتهمين و أي شخص آخر يحق له الحصول على المساعدة القانونية.

2. يعمل مكتب الدفاع، والذي قد يشمل واحد أو أكثر من المدافعين عن الحقوق العامة، بصفة مستقلة، بوصفه جهازاً منفصلاً عن أجهزة المحكمة. ويجب أن يكون مسؤولاً عن حماية حقوق الدفاع، وتقديم الدعم و المساعدة لمحامي الدفاع ولمستحيي المساعدة القانونية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء البحوث القانونية وجمع الأدلة وإسداء المشورة، والمثول أمام دائرة المحكمة بشأن قضايا محددة.

3. يقوم مكتب الدفاع بضمان وجود مرافق كافية لمحامي الدفاع ومستحيي المساعدة القانونية في إعداد وتجهيز قضيتهم، ويقوم بتقديم أي مساعدة إضافية يأمر بها القاضي أو الدائرة.

4. يرأس مكتب الدفاع محامي رئيسي، يعين من قبل المؤتمر، ويجب أن يكون شخصاً ذا خلق رفيع ويمتلك مستواً عالياً من الكفاءة المهنية وخبرة واسعة في الدفاع عن القضايا الجنائية. ويجب أن يكون معترفاً بممارسته مهنة القانون في ولاية قضائية معترف بها وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة الجنائية أمام محكمة جنائية وطنية أو دولية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.



5. و من أجل ضمان أن حقوق المحاكمة العادلة للمشتبه بهم والمتهمين قد تمت حمايتها، يجب على المحامي الرئيسي أن يعتمد اللوائح وتوجيهات الممارسة اللازمة للاضطلاع بمهام مكتب الدفاع.
6. يعاون المحامي الرئيسي عدد آخر من الموظفين على النحو المطلوب لأداء مهام مكتب الدفاع بفعالية وكفاءة. يعين موظفي مكتب الدفاع ويشرف عليهم المحامي الرئيسي طبقاً لنظم ولوائح عاملي الاتحاد الأفريقي .
7. يتمتع المحامي الرئيسي، لجميع الأغراض المرتبطة بمرحلة ما قبل المحاكمة، ومرحلة المحاكمة وإجراءات الاستئناف، بوضع متساو مع المدعي العام فيما يتعلق بحقوق الاستماع والمفاوضات بين الأطراف.
8. وبناء على طلب من القاضي أو الدائرة أو قلم المحكمة، أو الدفاع حيثما تقتضي مصلحة العدالة ذلك، يكون للمحامي الرئيسي أو شخص يعينه حق الاستماع إليه امام الجمهور فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية العامة لفريق الدفاع، وعن عدالة الإجراءات أو حقوق المشتبه بهم أو المتهم.

المادة 12 مكرر

ظروف خدمة المسجل وعملة السجل

تحدف المادة 24 من النظام الأساسي (ظروف خدمة المسجل وعملة السجل)

المادة 13

تدرج في الفصل الثالث (اختصاص المحكمة)، في المادة 28 من النظام الأساسي (اختصاص المحكمة)، فقرة فرعية جديدة (د)، مع إعادة الترقيم التسلسلي لل فقرات من (د) الى (هـ) كما يلي :

..."



(د) تخضع الجرائم المبينة في هذا النظام الأساسي لحق الطعن،

المادة 14

الاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة

تدرج، مباشرة بعد المادة 28 (اختصاص المحكمة)، مواد جديدة هي 28 أ و 28 ب و 28 ج و 28 د و 28 هـ و 28 و و 28 ز و 28 ح و 28 ط و 28 ط مكرر و 28 ي و 28 ك و 28 ل و 28 ل مكرر و 28 م و 28 ن كالتالي:

"المادة 28 أ

الاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة

1. مع مراعاة حق الطعن، يكون من اختصاص فرع القانون الدولي الجنائي محاكمة

الجرائم المنصوص عليها كما يلي:

- 1 - -الابادة الجماعية.
- 2 - -الجرائم ضد الانسانية .
- 3 - -جرائم الحرب .
- 4 - -جريمة التغيير غير الدستوري للحكومة .
- 5 - -القرصنة.
- 6 - -الارهاب .
- 7 - - الارتزاق .
- 8 - -الفساد .
- 9 - غسل الاموال .
- 10 - -الاتجار غير المشروع بالبشر .
- 11 - -الاتجار غير المشروع في المخدرات .
- 12 - -الاتجار غير المشروع في النفايات الخطيرة.



13- الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية

14- جريمة العدوان

2- يجوز للمؤتمر حال توافق الدول الأطراف توسيع اختصاص المحكمة ليشمل جرائم أخرى، من أجل إبراز تطور القانون الدولي.

3- لا تخضع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة للتقادم.

المادة 28 ب

الإبادة الجماعية

لغرض النظام الأساسي الحالي، تعني عبارة "الإبادة الجماعية" أحد الأعمال التالية المرتكبة بنية الإبادة، الكلية أو الجزئية، لمجموعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية مثل:

أ. قتل أعضاء مجموعة ما؛

ب. المساس الخطير بالسلامة البدنية أو العقلية لأعضاء المجموعة ؛

ج. تعريض المجموعة عمدا لظروف معيشة قد تؤدي إلى إبادة الكلية أو الجزئية؛

د. اتخاذ إجراءات ترمي إلى عرقلة الولادة ضمن المجموعة ؛

هـ. النقل الإجباري للأطفال من المجموعة إلى مجموعة أخرى؛

و. أعمال الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي .

المادة : 28 ج

الجريمة ضد الإنسانية

1- لغرض النظام الأساسي الحالي، تعني عبارة "الجريمة ضد الإنسانية" كل عمل من الأعمال التالية عندما ترتكب في إطار هجمات عامة أو منتظمة أو أي نشاط موجه ضد السكان المدنيين يرتكب مع العلم بذلك الهجوم أو النشاط:



- أ. القتل؛
- ب. الإبادة؛
- ج. الاسترقاق؛
- د. الإبعاد القسري للسكان؛
- هـ. السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الخطير من الحرية البدنية وذلك انتهاكا للأحكام الأساسية للقانون الدولي؛
- و. التعذيب، المعاملات الوحشية واللا إنسانية والمهينة أو العقاب،
- ز. الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاكره على البغاء أو الحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة؛
- ح. اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لايجيزها؛
- ط. الاختفاء القسري للأشخاص؛
- ي. جريمة الفصل العنصري؛
- ك. الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في اذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية .
- 2- لغرض الفقرة الفرعية 1:
- أ. تعني عبارة "هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 ضد أي مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزيزاً لهذه السياسة .
- ب. تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان ؛



ج. يعني " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية, أو هذه السلطات جميعها , على شخص ما, بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص , ولا سيما النساء والأطفال.

د. يعني "النفي أو الإبعاد القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة , بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

هـ. تعني كلمة "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها ;

و. يعني " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل ;

ز. يعني "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.

ح. تعني "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام;

ط. يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.



المادة :28 د

جرائم الحرب

1- لغرض النظام الأساسي الحالي تعني عبارة "جرائم الحرب ايا من الجرائم المنصوص عليها" خاصة عندما ترتكب كجزء من خطة او سياسة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم:

(ا) - الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949. وتشمل ايا من الأفعال الموجهة ضد الأشخاص أو الممتلكات ، المحميين بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف، دون أن تقتصر عليه:

1. القتل العمد .
2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
3. تعمد احداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير للجسم أو بالصحة
4. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ؛
5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8. اخذ الرهائن .

(ب) .المخالفات الجسيمة "البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف" المؤرخ في 8 يونيو 1977، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية :

1. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفاتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بصفة مباشرة في الأعمال الحربية؛
2. تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية



3. تعتمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد، أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
4. تعتمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بالمواقع المدنية أو عن أحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة .
5. تعتمد شن هجوم على الأشغال أو المنشآت التي تحتوي على قوي خطرة ، مع العلم بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح والإصابات بالمدنيين أو الأضرار بالمواقع المدنية الذي سيكون مفرطاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة ؛
6. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلية التي تقتصر إلى وسائل دفاعية والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية باية وسيلة كانت؛
7. قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً ، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع
8. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شاراته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية ، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
9. قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر ، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها ، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
10. تعتمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.



11. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
12. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرًا.
13. إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
14. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
15. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
16. إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
17. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
18. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
19. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
20. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
21. استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها ، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة،
22. الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.



23. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري , أو التعقيم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
24. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
25. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
26. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغذائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
27. تجنيد الاطفال دون الثامنة عشرة من العمر الزامياً او طوعياً في القوات المسلحة الوطنية او استخدامهم في المشاركة فعليا في الاعمال الحربية .
28. التأخير غير المبرر لإعادة أسرى الحرب أو المدنيين
29. تعمد ارتكاب ممارسات الفصل العنصري وغير ذلك من الممارسات اللاإنسانية والمهينة التي تنطوي على الاعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العرقي
30. جعل المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المحلية هدفا للهجوم دون مبرر
31. الاسترقاق والترحيل إلى السخرة
32. العقاب الجماعي
33. انتهاك حرمة الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموتى .

(ج) - في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي , الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 , وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية , بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر:

- 1- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص , وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه , والمعاملة القاسية , والتعذيب.



- 2- الاعتداء على كرامة الشخص , وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
- 3- أخذ الرهائن.
- 4- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكياً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.

د (تنطبق الفقرة 1(ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.

(هـ) - الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي , في النطاق الثابت للقانون الدولي , أيا من الأفعال التالية:

- 1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهن هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- 2- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
- 3- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
- 4- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , والأثار التاريخية , والمستشفيات , و أماكن تجمع المرضى والجرحى , شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
- 5- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
- 6- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
- 7- تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
- 8- إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.



- 9- قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرًا.
- 10- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
- 11- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتنشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
- 12- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
- 13- استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
- 14- استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
- 15- استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلاف.
- 16- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغذائية
- 17- استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
- 18- شن هجوم عشوائي مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات أو عن الحاق أضرار بين المدنيين
- 19- جعل المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المحلية هدفا للهجوم دون مبرر
- 20- الاسترقاق
- 21- العقاب الجماعي
- 22- انتهاك حرمة الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموتى .

- (و) تنطبق الفقرة 1 (هـ) علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية, مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة, وتنطبق على



المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متناول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.

ز- استخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل .

المادة: 28 هـ

جريمة التغيير غير الدستوري للحكومة

1- لغرض النظام الأساسي الحالي، تعني عبارة "التغيير غير الدستوري للحكومة" القيام أو الإذن بالقيام بالأعمال التالية بنية الاستيلاء على الحكم أو البقاء فيه بصفة غير شرعية :

أ. محاولة الانقلاب أو الانقلاب العسكري ضد حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي؛

ب. كل تدخل للمرتزقة المسلحين يرمي إلى الإطاحة بحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي؛

ج. كل تدخل أو استعمال للمنشقين المسلحين أو الحركات المتمردة أو الاغتيال السياسي الذي يرمي إلى الإطاحة بحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي؛

د. كل رفض صادر عن حكومة قائمة بتسليم السلطة إلى الحزب أو المرشح الذي فاز في إطار انتخابات حرة وعادلة ونزيهة؛

هـ. كل تعديل أو مراجعة للدستور أو الوثائق القانونية تتعارض مع الدستور وتعتبر انتهاكا لمبادئ التغيير الديمقراطي للحكومات.

و- أي تعديل جوهري للقوانين الانتخابية يتم في الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل الانتخابات دون موافقة غالبية الأطراف السياسية الفاعلة .

2- لغرض النظام الأساسي الحالي فإن مصطلح " حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي " له نفس المعنى الوارد في المواثيق القانونية للاتحاد الإفريقي .



المادة :28 و

القرصنة

لغرض النظام الأساسي الحالي، تعني كلمة "القرصنة" ما يلي:
أ-اي عمل غير قانوني من اعمال العنف او الاحتجاز ، او اي عمل سلب يرتكب لاغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب قارب او سفينة او طائرة ويكون موجها:

1-في أعالي البحار ضد قارب او سفينة او طائرة اخرى
أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرذلك القارب او تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة .

2-ضد قارب او سفينة او طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية اية دولة .

ب. اي عمل من اعمال الاشتراك الطوعي في عمليات قارب اوسفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضي على ذلك القارب او تلك السفينة او الطائرة صفة القرصنة.

ج. اي عمل يحرض على ارتكاب احد الاعمال الموصوفة في احدى الفقرتين الفرعيتين (ا) او(ب) او يسهل عن عمد ارتكابها .

المادة : 28 ز

الإرهاب

لغرض النظام الأساسي الحالي، تعني كلمة "الإرهاب" أي عمل من الأعمال التالية:

ألف- كل عمل يشكل خرقا للقانون الجنائي لدولة طرف، وقوانين الاتحاد الأفريقي أو قوانين مجموعة اقتصادية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، أو من قبل القانون الدولي، ويمكن أن يعرض الحياة أو السلامة أو الحرية



للخطر أو يتسبب في جروح خطيرة أو موت شخص أو عدد أو مجموعة من الأشخاص أو يتسبب في إلحاق أضرار بالجمهور أو بالمتلكات الخاصة أو الموارد الطبيعية أو التراث الطبيعي أو الثقافي، ويكون مدبراً ومقصوداً:

- (1) تخويف أو ترويع أو إجبار أو إقناع أي حكومة أو جهاز أو مؤسسة أو الجمهور الواسع أو أي مجموعة أخرى بالقيام أو عدم القيام بعمل ما أو بتبني رأي خاص أو التخلي عنه أو العمل وفق مبادئ معينة ؛ أو
- (2) عرقلة أي خدمة عمومية أو خدمة أساسية لصالح الجمهور أو إثارة خطر عام؛

(3) التسبب في تمرد عام في دولة ما.

باء- كل ترويج أو رعاية أو مشاركة أو مساهمة أو مساعدة أو تحريض أو تشجيع أو محاولة أو تهديد أو مؤامرة أو تنظيم أو تمويل أي شخص بنية ارتكاب الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ألف) من (1) إلى (3).

جيم- مع مراعاة أحكام الفقرات (ألف وباء) ، لا ينبغي اعتبار الكفاح المسلح الذي تخوضه الشعوب طبقاً لمبادئ القانون الدولي من أجل تحريرها أو تقرير مصيرها، لاسيما النزاعات المسلحة ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان والسيطرة من قبل قوات أجنبية ، كأعمال إرهابية.

دال- لا تعتبر الأعمال المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ، المرتكبة من قبل قوات الحكومة أو أعضاء الجماعات المسلحة المنظمة أثناء نزاع مسلح دولي أو غير دولي ، كأعمال إرهابية .

هاء -لا ينبغي اعتبار الأسباب السياسية والفلسفية والإيديولوجية والعنصرية والعرقية والدينية أو أي أسباب أخرى كمبررات شرعية للأعمال الإرهابية.



المادة : 28 ح

الارتزاق

1- لغرض النظام الأساسي الحالي:

أ. المرتزق هو كل شخص:

(1) يتم توظيفه بصفة خاصة محليا أو في الخارج بهدف المشاركة في نزاع مسلح؛

(2) يشارك في الأعمال العدائية خاصة لغرض الربح الشخصي ويتلقى وعداً بتعويض مادي باسم طرف في النزاع؛

(3) لا ينتمي إلى أحد أطراف النزاع ولا يسكن في المنطقة التي يسيطر عليها أحد أطراف النزاع؛

(4) ليس عنصرا من القوات المسلحة لطرف في النزاع

(5) ولم يرسل في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع كعنصر من قواتها المسلحة.

ب. يعتبر مرتزقا أيضا كل شخص في أي حالة أخرى:

(1) يتم بالأخص توظيفه بصفة خاصة محليا أو في الخارج للمشاركة في أعمال عنف منسقة ترمي إلى:

1. الإطاحة بحكومة شرعية أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما

2. مساعدة حكومة ما على البقاء في السلطة

3. مساعدة مجموعة من الأشخاص للحصول على السلطة

4. المساس بالحرمة الترابية لدولة ما

(2) يشارك في هذه الأعمال خاصة من أجل الربح الشخصي ويتم

تشجيعه بوعود بمنحه تعويضاً مادياً؛

(3) لا ينتمي إلى الدولة التي يرتكب هذا العمل في حقها ولا يسكنها

(4) لم يرسل في مهمة رسمية من قبل دولة ما



5) ليس عنصرا من القوات المسلحة للدولة التي ترتكب هذه الأعمال فوق ترابها.

2 - كل شخص يقوم بتوظيف أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة مثلما هو موضح في الفقرة الفرعية (1) (أ) أو (ب) أعلاه، يعد مرتكبا لجريمة الارتزاق.

3- يرتكب جريمة، المرتزق المحددة في الفقرتين الفرعيتين (1) (أ) أو (ب) أعلاه، الذي يشارك مباشرة في أعمال عدائية أو في أعمال عنف مدبرة، حسب الحالة؛

المادة 28 ط

الفساد

1- لغرض النظام الأساسي الحالي، تصنف الأعمال التالية كأعمال فساد إذا كانت ذات طابع خطير من شأنها أن تؤثر على استقرار دولة ما أو المنطقة أو الاتحاد :

أ. التماس أو قبول موظف عمومي أو أي فرد من عائلته أو أي شخص آخر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مالا ذا قيمة نقدية، أو أي مزية أخرى، كالهبة، أو المنح، أو الوعود أو فائدة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، مقابل القيام بعمل أو تجاهله في إطار ممارسة مهامه؛

ب. إهداء أو منح موظف عمومي أو أي فرد من عائلته أو أي شخص آخر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي مال ذي قيمة نقدية، أو أي مزية أخرى، كالهبة، أو المنحة، أو الوعود أو فائدة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، مقابل القيام بعمل أو تجاهله في إطار ممارسة مهامه؛

ج. القيام بعمل أو تجاهله من قبل موظف عمومي أو أي فرد من عائلته أو أي شخص آخر في إطار ممارسة مهامه بغرض الحصول على مزايا غير شرعية لنفسه أو لشخص آخر؛



د. قيام موظف عمومي او اي فرد من عائلته أو أي شخص آخر باختلاس أموال مملوكة للدولة أو لمؤسساتها استلمها في إطار مهامه ، لأغراض لا علاقة لها بما خصصت له ، لفائدته الخاصة أو لفائدة هيئة أو لفائدة شخص آخر؛

هـ. منح أو تقديم هبة، أو وعد، أو التماس أو قبول أي مزايا غير مبررة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تمنح لشخص أو يقترحها شخص يشغل منصب مسؤولية أو أي منصب آخر في مؤسسة للقطاع الخاص، لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر، مقابل القيام بعمل أو إغفاله ، خلافا لمتطلبات مهامه ؛

و. القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنح أو تقديم هبة، أو التماس أو قبول، أو وعد بمنح مزايا غير مبررة لشخص ما أو من قبل شخص يقر أو يؤكد أنه قادر على التأثير بطريقة غير قانونية على قرار يتخذه شخص يمارس مهام في القطاع العام أو الخاص، مقابل هذه المزايا، سواء لشخصه أو لشخص آخر، وكذلك طلب أو استلام أو قبول عرض أو وعود بتقديم هذه المزايا، مقابل هذا التأثير، سواء تمت ممارسته بالفعل أم لا، وسواء كان هذا التأثير حاسما أم لا في الحصول على النتيجة المتوقعة؛

ز. الإثراء غير المشروع؛

ح. استخدام أو إخفاء نتيجة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

2. لغرض النظام الأساسي الحالي تعني عبارة "الإثراء غير المشروع" الازدياد الكبير لأموال موظف عمومي أو أي شخص آخر لا يستطيع تبريرها بالنظر إلى إيراداته.

المادة : 28 ط مكرر

غسل الاموال

1- لأغراض هذا النظام الأساسي، يعني "غسل الأموال": أي فعل من أفعال :



أ- تحويل أي ممتلكات أو التخلص منها مع العلم بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو جرائم ذات صلة وذلك لغرض إخفاء المصدر غير الشرعي للممتلكات أو لغرض مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب القانونية المترتبة على فعله .

ب- إخفاء الحقيقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائدات لجريمة فساد أو الجرائم ذات الصلة أو الترتيبات المتخذة للتخلص من هذه الممتلكات أو نقلها أو تحويل ملكيتها أو أي حقوق متعلقة بها .

ج- شراء أو اقتناء أو استخدام أي ممتلكات مع العلم، وقت استلامها بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة بها.

د- المشاركة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، أو محاولة ارتكاب والمعاونة والتحريض وتيسير والمشورة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة.

2 ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه يمس سلطات المحكمة في أن تتخذ قرارا حول خطورة أي فعل أو جريمة .

المادة: 28 ي

الاتجار بالبشر

لغرض النظام الأساسي الحالي:

1. تعني عبارة "الاتجار بالبشر" توظيف ونقل وتحويل وإيواء واستقبال أشخاص بالتهديد أو استخدام القوة أو ممارسة أشكال أخرى من الضغوط، عن طريق الاختطاف والغش والخديعة وسوء استعمال السلطة أو وضع هش، أو من خلال عرض أو قبول دفع مبالغ مالية أو تقديم مزايا من أجل الحصول على موافقة شخص له السلطة على شخص آخر، لغرض الاستغلال.



2. تشمل كلمة الاستغلال، استغلال دعارة الغير أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي والعمل أو الخدمة الإجبارية والاسترقاق والممارسات المماثلة للاسترقاق أو استئصال الأعضاء؛

3. يعتبر قبول ضحية بالاتجار في البشر، بالاستغلال، مثلما تنص عليه الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة، غير وارد عندما تستخدم إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (1)؛

4. يعتبر توظيف ونقل وتحويل وإيواء أو استقبال طفل بغرض الاستغلال "اتجار بالبشر"، ولو لم يتم استخدام إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.

المادة: 28 ك

الاتجار غير المشروع في المخدرات

1- لغرض النظام الأساسي الحالي، تعني عبارة " الاتجار غير المشروع بالمخدرات" ما يلي:

أ. إنتاج وصنع المخدرات واستخراجها وتحضيرها وعرضها وتقديمها للبيع والتوزيع وتسليمها بكل الأشكال والسمسة فيها وإرسالها العابر أو نقلها واستيرادها أو تصديرها؛

ب. زراعة الخشخاش ونبته الكوكا أو القنب؛

ج. حيازة أو شراء المخدرات بنية القيام بأحد الأنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)؛

د. صنع ونقل وتوزيع (السلائف) مع العلم بأنها ستستعمل في صنع وإنتاج المخدرات بطريقة غير مشروعة.

2. التصرف الوارد في الفقرة 1 لا يدخل في إطار هذا القانون الأساسي عندما يرتكبه

أشخاص لاستهلاكهم الخاص على نحو ما حدده القانون الوطني.

3. لغرض هذه المادة:



- أ- تعني كلمة "المخدرات" كل مادة تنص عليها اتفاقيات الأمم المتحدة التالية:
 أ . الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول
 سنة 1972 المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
 ب . اتفاقية فيينا المتعلقة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
 ب- تعني كلمة "السلائف"، كل مادة منصوص عليها في المادة 12 من اتفاقية الأمم
 المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 20 ديسمبر
 1988.

المادة 28 ل

الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطيرة

- 1- لغرض النظام الأساسي الحالي، يعتبر اتجاراً غير مشروع بالنفايات الخطيرة، كل
 استيراد أو فشل في إعادة الاستيراد أو كل حركة عابرة للحدود الوطنية أو تصدير للنفايات
 الخطيرة الممنوعة بموجب اتفاقية باماكو حول حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى أفريقيا
 ومراقبة تحركاتها عبر الحدود وإدارة النفايات الخطيرة المنتجة في أفريقيا، المعتمدة في
 يناير 1991 في باماكو، في مالي؛
- 2- تعتبر المواد التالية "نفايات خطرة" لغرض هذا النظام الأساسي :
 أ- النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الأول من "اتفاقية باماكو"؛
 ب- النفايات التي لا تشملها الفقرة (أ) أعلاه ولكنها تعرف أو تعتبر نفايات
 خطرة في التشريع الداخلي لدولة التصدير أو الاستيراد أو العبور؛
 ج- النفايات التي تمتلك أي من الخصائص الواردة في "الملحق الثاني" من "اتفاقية
 باماكو"



- د- المواد الخطرة التي تم حظرها، وإلغاء أو رفض التسجيل بالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة، أو سحبت طوعية من التسجيل في دولة الصنع، لأسباب بيئية أو لأسباب تتعلق بصحة الإنسان.
- 3- النفايات المشعة، رهنا بأية أنظمة رقابة دولية، بما في ذلك الصكوك الدولية المنطبقة على وجه التحديد على المواد المشعة في نطاق هذه الاتفاقية.
- 4- لا تدخل، النفايات الناشئة عن العمليات العادية لتفريغ السفينة، التي يغطيها صك دولي آخر، ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
- 5- لأغراض هذه المادة، يكون "لعدم إعادة الاستيراد" نفس المعنى المحدد له في اتفاقية باماكو.
- 6- لا يشكل تصدير النفايات الخطرة إلى دولة عضو لجعلها آمنة جريمة بموجب هذه المادة.

المادة 28 ل مكرر

الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية

لغرض هذا النظام الأساسي، يعني "الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية" أي فعل من الأفعال التالية إذا كان ذا طابع خطير من شأنه أن يؤثر على استقرار دولة ما أو المنطقة أو الاتحاد :

أ- إبرام اتفاق لاستغلال الموارد، مما يشكل انتهاكا لمبدأ سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية؛

ب- إبرام اتفاق مع سلطات الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية، في انتهاك للإجراءات القانونية والتنظيمية للدولة المعنية؛

ج- إبرام اتفاق لاستغلال الموارد الطبيعية من خلال الممارسات الفاسدة؛



- د- إبرام اتفاق لاستغلال الموارد الطبيعية يتضح انه أحادي الجانب؛
 هـ - استغلال الموارد الطبيعية دون أي اتفاق مع الدولة المعنية؛
 و - استغلال الموارد الطبيعية دون التقيد بالقواعد المتعلقة بحماية البيئة وأمن السكان والموظفين؛ و
 ز- انتهاك القواعد والمعايير المتعلقة بإصدار الشهادات ذات الصلة بالموارد الطبيعية.

المادة : 28 م

جريمة العدوان

ألف- لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" التخطيط، التحضير، البدء أو التنفيذ، من قبل شخص في وضع يتيح له أن يتحكم أو يوجه العمل السياسي أو العسكري للدولة أو المنظمة، سواء كانت ذات صلة بالدولة أم لا لعمل من أعمال العدوان، الذي يشكل، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة أو القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالوحدة الترابية والأمن الإنساني لسكان دولة طرف .

باء -يشكل ما يلي أعمالا عدوانية بغض النظر عن إعلان حالة الحرب من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو قوى فاعلة غير تابعة لدولة أو من جانب أي كيان أجنبي:

1-استخدام القوات المسلحة ضد سيادة أي دولة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي أو أي عمل آخر يتنافى مع أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي و ميثاق الأمم المتحدة .

2-الغزو أو الهجوم من قبل قوات مسلحة ضد أراضي أي دولة ، أو احتلال عسكري مهما كان مؤقتا ، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو ضم أراضي أو جزء من أراضي أية دولة عضو باستخدام القوة .



- 3- قصف القوات المسلحة لدولة ما ضد أراضي دولة أخرى أو استخدام أية أسلحة من طرف دولة ضد أراضي دولة أخرى .
- 4- حصار موانئ أو سواحل أو أجواء دولة ما من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
- 5- شن هجوم من قبل القوات المسلحة لدولة ما على القوات المسلحة البرية أو الجوية أو البحرية أو أسطول دولة أخرى.
- 6- استخدام القوات المسلحة لدولة ما المتمركزة على أراضي دولة أخرى بموافقة هذه الدولة المستقبلية مما يعد خرقاً للشروط الواردة في الميثاق الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك . أو أي تمديد لوجودها في هذه الأرض بعد إنهاء الاتفاق .
- 7- سماح دولة لدولة أخرى باستخدام أراضيها التي وضعت في تصرف دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة .
- 8- إرسال أو دعم لعصابات أو جماعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة، من قبل، أو نيابة عن دولة لتقوم بأعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعدة في القائمة أعلاه، أو مشاركتها الكبيرة فيها.

المادة: 28 ن

أصناف المسؤولية

المخالفة هي كل ما يرتكبه شخص يكون مرتبطاً بأي من الجرائم أو المخالفات التي ينص عليها النظام الأساسي الحالي والمتمثلة فيما يلي:

1. التحريض أو التشجيع أو التنظيم أو الأمر أو المساعدة أو التمويل أو النصح أو المشاركة كعنصر فاعل رئيسي أو شريك رئيسي أو متواطئ في أي مخالفة منصوص عليها في النظام الأساسي الحالي.
2. تقديم المساعدة أو الدعم أو ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في النظام الأساسي الحالي؛



3. يعتبر شريكا متواطئاً في المخالفات المذكورة في النظام الأساسي الحالي، كل من يشارك من قريب أو بعيد، وبأي طريقة كانت، في مؤامرة أو يساعد على تدبيرها؛
4. كل من يحاول ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في النظام الأساسي الحالي.

المادة 15

الكيانات المقبولة للتقاضي أمام المحكمة

في الفقرة 1 (ب) من المادة 29 من النظام الأساسي (الكيانات المقبولة للتقاضي أمام المحكمة)، تضاف مباشرة بعد عبارة (المؤتمر) عبارة " مجلس السلم والامن".

تضاف فقرة فرعية جديدة (د) كالتالي:

(د) - " مكتب المدعي العام "

المادة 16

الكيانات الأخرى المقبولة للتقاضي أمام المحكمة

حذف الفقرة (و) من المادة 30 من النظام الأساسي (الكيانات الأخرى المقبولة للتقاضي أمام المحكمة)، وإضافة الفقرة الجديدة التالية كما يلي :

"(و) -الأفراد الافارقة اوالمنظمات غير الحكومية الافريقية التي تتمتع بصفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي أو أجهزته أو مؤسساته، فقط في حالة الدولة التي أصدرت الإعلان الذي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول دعاوى أو طلبات موجهة إليها مباشرة ،لا تقبل المحكمة أي دعوى أو طلب يخص دولة طرفا لم تصدر مثل هذا الإعلان طبقا للمادة 9 (3) من هذا البروتوكول.



المادة 17

تقديم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي

في الفصل الرابع (الإجراءات)، بعد المادة 34 من النظام الأساسي مباشرة (رفع دعوى أمام فرع حقوق الإنسان)، تدرج المادتان 34 أ و 34 ب كالتالي:

"المادة 34 أ

تقديم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي

1. مع مراعاة أحكام المادتين 22 أ و 29، تقدم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي للمحكمة، من قبل المدعي العام أو من يقوم بذلك نيابة عنه.
2. يبلغ مسجل قلم المحكمة مباشرة الطلب إلى جميع الأطراف المعنية وكذلك إلى رئيس المفوضية.

المادة 34 ب

تقديم الدعوى أمام غرفة الاستئناف

يجب أن تحدد المحكمة إجراءات الاستئناف في لائحة المحكمة .

المادة 18

تمثيل الأطراف

في المادة 36 من النظام الأساسي (تمثيل الأطراف)، تدرج فقرة جديدة (6) كالتالي، مع إعادة الترقيم المتسلسل للفقرة 6 الموجودة:

"6. للشخص المتهم في إطار الاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة الحق في تولي الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام يختاره،



المادة 19

العقوبات والغرامات المالية

تدرج بعد المادة 43 من النظام الأساسي مباشرة (الأحكام والقرارات)، مادة جديدة 43أ كالتالي:

"المادة 43 أ

العقوبات والغرامات المالية المفروضة طبقاً للاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة

1. دون المساس بأحكام المادة 43، تصدر المحكمة الأحكام وتفرض عقوبات و/أو غرامات مالية، بخلاف الحكم بالإعدام، على الأشخاص الذين تثبت عليهم التهمة بارتكاب جرائم، طبقاً للنظام الأساسي الحالي.
2. منعا لاي التباس، يجب أن تكون العقوبات الصادرة عن المحكمة، مقتصرة على السجن و/أو الغرامات المالية.
3. تعلن العقوبات و/أو الغرامات المالية في جلسات عامة وبحضور المتهم إذا أمكن.
4. يجب أن تأخذ المحكمة في الاعتبار، لدى إصدار الحكم و/أو فرض الغرامات المالية، بعض العناصر مثل خطورة الجريمة والوضع الخاص للشخص الذي تثبتت عليه التهمة.
5. علاوة على السجن و/أو الغرامات المالية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الممتلكات والموارد المكتسبة بطريقة غير شرعية أو من خلال سلوك إجرامي، إلى مالكيها الشرعي أو إلى الدولة العضو المعنية".



المادة 20

التعويض وجبر الضحايا

تحذف تماما المادة 45 من النظام الأساسي (التعويض)، بما في ذلك العنوان، وتستبدل بما يلي:

"المادة 45

التعويض وجبر الضحايا

1. دون المساس بأحكام الفقرة (1) من المادة 28، يجب على المحكمة أن تقر في لائحة المحكمة مبادئ تعويض الضحايا، لاسيما الإعادة، والتعويض، ورد الحقوق. على هذا الأساس، يجوز للمحكمة، عند اتخاذ القرار، سواء بطلب مقدم إليها أو بمبادرة منها، في الحالات الاستثنائية، أن تحدد جسامه وأهمية أي ضرر، أو أي خسارة أو أي ضرر آخر تعرض له الضحايا، كما تحدد القواعد المتعلقة بذلك.
2. فيما يتعلق بالاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة، يجوز للمحكمة أن تصدر بصورة مباشرة حكما ضد شخص ثبتت عليه التهمة مع تحديد التعويضات التي يستحقها الضحايا، لاسيما إعادة الممتلكات والتعويض، ورد الحقوق.
3. قبل إصدار الحكم، يجوز للمحكمة أن تستدعي، مع مراعاة التمثيل أو النيابة عن الشخص المحكوم عليه، الضحايا أو أشخاصا معينين آخرين أو دولا معينة.
- 4- لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المادة على أنه مساس بحقوق الضحايا في إطار القانون الوطني أو الدولي".

المادة 21

القوة الإلزامية وتنفيذ القرارات

تحذف الفقرة 2 من المادة 46 من النظام الأساسي (القوة الملزمة وتنفيذ الاحكام) وتستبدل بما يلي:



2. مع مراعاة أحكام المادة 18 (المعدلة) والفقرة 3 من المادة 41 من هذا النظام الأساسي الحالي، يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة نهائياً.
3. "...

المادة 22

الأحكام الخاصة بالاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة

في الفصل الرابع (الإجراءات)، في نهاية المادة 46 (القوة الملزمة وتنفيذ الأحكام)، يدرج فصل جديد: الفصل الرابع أ ومواد جديدة من 46 إلى 46م، كما يلي:

الفصل الرابع أ: الأحكام الخاصة بالاختصاص الجنائي الدولي للمحكمة

المادة 46 أ

حقوق المتهمين

1. كل المتهمين متساوون أمام المحكمة.
2. للمتهم الحق في محاكمة عادلة وعلنية، مع مراعاة الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لحماية الضحايا والشهود.
3. يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، طبقاً لأحكام النظام الأساسي الحالي.
4. يكون للمتهم عند إثبات أي تهمة ضده الحق - بموجب النظام الأساسي الحالي - في الضمانات الدنيا التالية:
 - أ. إعلامه بطبيعة التهمة والقضية الموجهة إليه على نحو سريع ومفصل وباللغة التي يفهمها؛
 - ب. توفير الوقت والتسهيلات الضرورية له من أجل إعداد الدفاع والاتصال بحرية بالمحامي الذي يختاره؛
 - ج. محاكمته دون تأخير مفرط؛



- د. محاكمة المتهم بحضوره، والدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره وإعلامه بحقه في المساعدة القانونية وإن لم يكن يتمتع بهذا الحق، والاستفادة من المساعدة القانونية المخصصة له، في كل الحالات التي تقتضيها مصلحة العدالة، دون دفع أي مبلغ في مثل هذه الحالة إن لم تتوفر له الموارد الكافية لدفع الأتعاب؛
- هـ. استجواب شهود الإثبات وإتاحة حضور شهود النفي أمام المحكمة واستجوابهم في نفس الظروف؛
- و. الاستفادة مجانا من خدمات مترجم فوري إذا لم يتكلم باللغة المستعملة في المحكمة؛
- ز. عدم الاضطرار إلى الشهادة على نفسه أو الاعتراف بارتكاب الجريمة؛
- ح. النطق بالحكم عليه بشكل علني ،
- ط . إخطاره بحقه في الطعن .

المادة 46 أ مكرر

الحصانات

يجب أن لا تبدأ أو تستمر أية إجراءات جنائية ضد رئيس دولة أو رئيس حكومة أو أي شخص يعمل أو مخول له العمل بهذه الصفة أو أي موظف سامي للدولة على أساس وظيفته خلال فترة ولايته/ ولايتها .

المادة 46 ب

المسؤولية الجنائية الفردية

1. كل شخص يرتكب مخالفة ينص عليها هذا النظام الأساسي الحالي، يكون مسؤول بشخصه عن هذه الجريمة.
2. اخذا في الاعتبار احكام المادة 46 أ مكرر، لا تعفى الصفة الرسمية لأي متهم، من المسؤولية الجنائية أو تخفف من العقوبة.



3. كل عمل منصوص عليه في المادة 28 أ من النظام الأساسي الحالي يقوم به أي مرؤوس لا يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان يعلم أن مرؤوسه كان يتأهب لارتكاب مثل هذا العمل أو ارتكبه وأن الرئيس لم يتخذ الإجراءات اللازمة والمعقولة لمنع مثل هذا العمل أو معاقبة مرتكبيه.
4. إن قيام متهم بعمل تنفيذ لأوامر من حكومة أو رئيس لا يعفيه من المسؤولية الجنائية لكن يجوز له الاستفادة من تخفيف العقوبة إذا أقرت المحكمة أن ذلك لا يتنافى وروح العدالة.

المادة 46 ج

المسؤولية الجنائية للمؤسسات

1. لغرض هذا النظام الأساسي، يشمل اختصاص المحكمة الأشخاص المعنويين باستثناء الدول.
2. يمكن إثبات نية مؤسسة في ارتكاب مخالفة بحجة أن سياسة المؤسسة كانت تقصد ارتكاب فعل يعد مخالفة.
3. يمكن عزو سياسة إلى مؤسسة عندما تقدم توضيحا صحيحا بخصوص إدارة هذه المؤسسة.
4. يجوز تحديد المعرفة المؤسسية بارتكاب جريمة ما بإثبات أن المعرفة الفعلية أو البناء بالمعلومات ذات الصلة كانت في حوزة المؤسسة. 5. يمكن أن تكون هذه المعرفة لدى مؤسسة حتى وإن كانت المعلومات المطبقة تفرق بين عاملي المؤسسة.
6. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين لا تستبعد المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين هم المسؤولون عن نفس الجريمة أو الشركاء فيها.



المادة 46 د

استثناء الأشخاص دون سن الثامنة عشرة

ليس للمحكمة اختصاص لمحاكمة أي شخص كان سنه دون الثامنة عشر (18) في الوقت الذي يفترض أنه ارتكب فيه الجريمة.

المادة 46 هـ

الاختصاص الزمني

1. اختصاص المحكمة يقتصر على محاكمة الجرائم المرتكبة بعد دخول البروتوكول والنظام الأساسي الحاليين حيز التنفيذ.
2. في حال أصبحت دولة ما طرفاً في هذا البروتوكول وفي النظام الأساسي بعد دخوله حيز التنفيذ لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد دخول البروتوكول والقانون الأساسي حيز التنفيذ.

المادة 46 هـ مكرر

الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

- 1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا البروتوكول والنظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 28 أ.
- 2- للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا انطبقت واحدة أو أكثر من الشروط التالية
 - أ (الدولة التي وقع في اقليمها السلوك قيد البحث، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة،
 - ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها .
 - ج) عندما تكون ضحية الجريمة من رعايا تلك الدولة .
 - د) الأعمال التي تتجاوز الحدود الإقليمية المرتكبة من أجنبى والتي تهدد المصالح الحيوية لتلك الدولة.



3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي مطلوب بموجب الفقرة 2، فإنه يجوز لتلك الدولة، قبول ممارسة الاختصاص بإعلان يودع لدى المسجل.

المادة 46 و

ممارسة الاختصاص

تمارس المحكمة اختصاصها بخصوص الجرائم المذكورة في المادة 28 أ طبقاً لأحكام النظام الأساسي، إذا:

1. قامت دولة طرف بإحالة جريمة أو عدد من الجرائم المرتكبة إلى المدعي العام؛
- 2- تمت إحالة جريمة أو عدة جرائم مرتكبة إلى المدعي العام من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.
- 3- يأمر المدعي العام بالتحقيق في جريمة ما طبقاً للمادة 46 ز .

المادة 46 ز

المدعي العام

1. يجوز لمكتب المدعي العام أن يأمر تلقائياً بإجراء تحقيقات على أساس معلومات متعلقة بجرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة.
2. يحل محل مكتب المدعي العام خطورة المعلومات المتلقاة . لهذا الغرض، يجوز له السعي إلى استقاء معلومات إضافية لدى دول وأجهزة الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية المشتركة أو غير الحكومية أو لدى مصادر أخرى موثوقة يراها ملائمة ويجوز له تلقي شهادات كتابية أو شفوية.



3. إذا خلص مكتب المدعي العام إلي وجود أساس معقول لإجراء التحقيق فإنه يقدم طلباً للترخيص بالتحقيق مرفقاً بوثائق الدعم المجمعة، إلى الغرفة التمهيدية . يجوز للضحايا تعيين ممثلين عنهم لدى الغرفة التمهيدية تنفيذاً لللائحة المحكمة.

4. إذا اعتبرت الغرفة التمهيدية، بعد دراسة الطلب و وثيقة الدعم، بوجود أساس معقول للأمر بالتحقيق و بأن القضية تتدرج ضمن اختصاص المحكمة، فإنها ترخص ببدا التحقيق دون المساس بالقرارات اللاحقة للمحكمة فيما يتعلق بالولاية القضائية وإمكانية قبول القضية.

5. لا يستثني رفض الغرفة التمهيدية الترخيص بالتحقيق، تقديم طلب لاحق من قبل مكتب المدعي العام على أساس وقائع جديدة أو أدلة تتعلق بنفس الوضع.

6. إذا خلص مكتب المدعي العام بعد التحقيق الأولي المذكور في الفقرتين 1 و 2، إلى أن المعلومات المقدمة لا تبرر التحقيق، فإنه يقوم بإبلاغ مقدمي هذه المعلومات بذلك. غير ان هذا لا يمنع مكتب المدعي العام من النظر في معلومات أخرى مقدمة إليه في نفس الشأن على ضوء أعمال وأدلة جديدة.

المادة 46 ح

الاختصاص التكميلي

1. تكون الولاية القضائية للمحكمة مكملّة للمحاكم الوطنية، و لمحاكم المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية حيثما تم النص عليها تحديداً من قبل تلك المجموعات 2. تقرر المحكمة عدم قبول دعوى عندما:

أ. تكون الحالة موضع تحريات أو ملاحقات من قبل دولة تكون لها صلاحية النظر في ذلك إلا إذا أبدت الدولة المعنية تردداً أو كانت غير قادرة بالفعل على مباشرة التحقيق أو الملاحقة،



ب. تكون الدعوى محل تحقيق من قبل دولة تتمتع بصلاحيه النظر في ذلك وتكون هذه الدولة قررت عدم الشروع في ملاحقات ضد الشخص المعني، إلا إذا كان القرار ناجماً عن تردد الدولة أو عجزها عن الشروع بالفعل في الملاحقات؛

ج. تمت بالفعل محاكمة الشخص المعني بسبب التهم الموجهة إليه؛
د. لا تكون الدعوى من الخطورة بحيث تبرر تقديم دعاوى أخرى من قبل المحكمة.

3- من أجل تحديد تردد دولة في مباشرة التحقيق أو متابعة دعوى معينة، تسعى المحكمة، وفق مبادئ الطعن التي يقرها القانون الدولي، إلى معرفة إذا ما كان عنصر أو أكثر من العناصر التالية متوفراً، حسب الحالات :

- أ. جرت المحاكمة أو هي جارية، أو استهدفت السلطة القضائية الوطنية حماية المتهم من مسؤوليته الجنائية الدولية؛
- ب. حدث تأخر غير مبرر في المحاكمة التي لا تعكس، بالنسبة للحالة المعينة، الإرادة في تقديم الشخص المعني أمام العدالة؛
- ج. لم تكن المحاكمة أو ليست مدارة بشكل مستقل ومحاييد وجرت أو تجري بطريقة لا تعكس، بالنسبة لهذه الحالة، الإرادة في تقديم الشخص المعني أمام العدالة.

4. لتحديد عجز دولة ما عن مباشرة تحقيق أو متابعة دعوى معينة، تسعى المحكمة إلى معرفة ما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جزئي لنظامها القضائي الوطني أو لعدم وجوده، على توقيف المتهم أو الحصول على الأدلة و الشهادات الضرورية أو غير قادرة على إتمام المحاكمة.



المادة 46 ط

عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة ذاتها مرتين

1. باستثناء ما نص عليه النظام الأساسي لا يجوز تقديم أي شخص أمام المحكمة بسبب سلوك قامت المحكمة بادانته عليه أو تبرئته منه .
2. عدا في الحالات الاستثنائية ، فإن كل شخص تمت محاكمته من قبل محكمة أخرى على جريمة منصوص عليها في المادة 28 أ من النظام الأساسي الحالي، لا يجوز محاكمته على نفس الجريمة إلا إذا كانت الاجراءات في المحكمة الأخرى ترمي إلى:
 - أ. حماية الشخص المعني من مسؤوليته الجنائية الدولية؛
 - ب. أو لم تتم المحاكمة بصفة مستقلة أو محايدة طبقا لمقاييس المحاكمة العادلة التي أقرها القانون الدولي أو أنها تمت بالنسبة للحالة المعنية، بطريقة لا تعكس إرادة تقديم الشخص المعني أمام العدالة.
3. عند النظر في العقوبة الواجب فرضها على شخص محكوم عليه لجريمة منصوص عليها في هذا البروتوكول تراعي المحكمة كون أي عقوبة مفروضة على نفس الشخص من قبل محكمة أخرى قد تم إمضاء مدتها بالفعل.

المادة 46 ي

تنفيذ العقوبات

- 1- تنفذ عقوبة السجن في الدولة التي تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.
- 2- تنفذ عقوبة السجن المنصوص عليه في اتفاق قبلي بين المحكمة والدولة المستقبلة، ووفقا للمعايير المنصوص عليها في "لائحة المحكمة".



المادة 46 ي مكرر تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

1- تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها الوطني.

2- إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة ، كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

3- تحدد المحكمة في نظامها الداخلي مآل الممتلكات العقارية والمنقولة التي تحصلت عليها دولة ما نتيجة لتنفيذ حكم أو أمر.

المادة 46 ك العفو أو تخفيف العقوبات

إذا كان المحكوم عليه مقبولاً، طبقاً للتشريع المعمول به في الدولة التي يقضي فيها فترة سجنه، للاستفادة من العفو أو من تخفيف العقوبة، فعلى الدولة المعنية أن تبلغ المحكمة بذلك. لا يجوز أن يتم العفو ولا تخفيف العقوبة إلا إذا قررت المحكمة ذلك، على أساس مصالح العدالة والمبادئ العامة للقانون.

المادة 46 ل التعاون والمساعدة القضائية

1. تتعاون الدول الاطراف مع المحكمة في التحقيق وفي ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حددها النظام الأساسي الحالي.



2. يتعين على الدول الاطراف أن تستجيب، دون تأخير غير مبرر، لكل طلب مساعدة أو أمر أصدرته المحكمة ، بما يشمل ما يلي دون أن يقتصر عليه:

أ. التعرف على هؤلاء الأشخاص و تحديد موقعهم؛

ب. جمع الشهادات و تقديم الأدلة؛

ج . تقديم الوثائق؛

د . توقيف هؤلاء الأشخاص أو حبسهم؛

هـ . تحويل المتهم وتقديمه أمام المحكمة.

و . تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المستخدمة في الجرائم لغرض مصادرتها في نهاية المطاف، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية .

ز . أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بهدف تيسير التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

3- يحق للمحكمة أن تسعى للتعاون أو أن تطلب المساعدة من المحاكم الإقليمية أو الدولية أو الدول غير الأطراف، او المتعاونين من شركاء الاتحاد الأفريقي، والذين بإمكانهم عقد اتفاقات لهذا الغرض .

المادة 46 م

الصندوق الائتماني الخاص

1. يحدث المؤتمر بمقتضى قرار، في حدود ولاية المحكمة، صندوق ائتمان لغرض الاعانة والمساعدة القضائية وكذلك لفائدة ضحايا الجرائم، وانتهاكات حقوق الانسان وفائدة عائلاتهم.

2. يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بتحويل الأموال وغيرها من الممتلكات التي يتم اقتناؤها بواسطة الغرامات المالية أو المصادرة، إلى الصندوق الائتماني.

3. يدار الصندوق الائتماني الخاص وفق المعايير التي يحددها المؤتمر.



المادة 23

تقرير الأنشطة السنوي

تحذف المادة 57 من النظام الأساسي (التقرير السنوي عن الأنشطة) وتستبدل بما يلي:

"ترفع المحكمة إلى المؤتمر تقريراً سنوياً عن أنشطتها في السنة السابقة. يتناول التقرير بوجه خاص التحقيقات الجارية أو المنتهية والملاحقات والقرارات وكذا الحالات التي لم يقدّم فيها أحد الأطراف بتنفيذ القرارات أو العقوبات أو الأوامر أو الغرامات المالية التي أصدرتها المحكمة."

